

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 448/2543

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาย สมพงษ์หรือเสื่อ จันทร์แจ่ม

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 334

ป.วิ.อ. มาตรา 227

จำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับในขณะที่กำลังก้มเงยอยู่ข้างประตูด้านคนขับ รถกระบะคันที่เกิดเหตุ โดยมีลูกกุญแจ 2 ดอก กุญแจล็อกประตูรถกระบะอยู่ใน กระเป๋าสีดำจำเลย ส่วนประตูรถกระบะเปิดได้และพบประแจล็อก 3 ทาง กับไขควง วางอยู่ที่เบาะคนขับ ประตูรถด้านคนขับมีร่องรอยจัดแงะตรงช่องกุญแจส่วนกุญแจ หายไป จำเลยแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าพี่ชายให้มาเอารถแต่ลืมกุญแจจึงจัดรถ เข้าไป ส่วนเงิน 1,000 บาท ที่จำเลยมีติดตัวอยู่นั้นเตรียมไว้เป็นค่าน้ำมันรถ พฤติการณ์ของจำเลยแสดงให้เห็นว่าจำเลยจัดประตูรถกระบะเข้าไปโดยมีไม้บรรทัด เหล็กไขควง ประแจล็อก 3 ทาง กุญแจ 2 ดอก และไฟฉายเป็นอุปกรณ์ ถึงแม้ กุญแจ 2 ดอกไม่มีเขี้ยวและไม่ปรากฏว่าใช้ไขสตาร์ทรถกระบะได้หรือไม่ก็ตาม แต่ ย่อมแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยแล้วว่าต้องการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องมือ เพื่อเอารถกระบะไปเมื่อจำเลยสามารถจัดประตูรถกระบะจนเปิดออก และจัดเอา กุญแจล็อกประตูรถออกไปได้ ถือได้ว่าเป็นการลงมือเพื่อจะเอารถกระบะไปโดยทุจริต แล้ว เมื่อไม่สามารถเอารถกระบะไปได้จะด้วยเหตุเพราะยังไม่ได้ทำลายกุญแจล็อก เกียร์หรือเพราะมีเจ้าพนักงานตำรวจมาพบการกระทำความผิดของจำเลยเสียก่อนก็ดี การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามลักทรัพย์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้ไม้บรรทัดเหล็กยาว 1 ฟุต และไขควง เป็นเครื่องมือจัด ประตุรยนต์หมายเลขทะเบียน 6 ฏ - 2521 กรุงเทพมหานคร อันเป็นสิ่งที่ติดกัน สำหรับคุ้มครองทรัพย์จนเปิดออก แล้วลักเอาเครื่องเล่นแผ่นเสียง (ซี.ดี.) ของ นางสาวยุวดี แซ่ภู่ ผู้เสียหาย ที่เก็บรักษาไว้ในรถยนต์คันดังกล่าวไป ต่อมาจำเลยลัก เอารถยนต์คันดังกล่าวของบริษัทพารา ชุมิ-ไทย ลิสซิ่ง จำกัด ขณะอยู่ในความครอบ ครองของผู้เสียหายไป โดยใช้ไม้บรรทัดเหล็กยาว 1 ฟุต และไขควง ที่จำเลยเตรียม มาจัดประตุรยนต์แล้วถอดเอากุญแจประตุรยนต์คันดังกล่าวออก จำเลยได้ลงมือ กระทำความผิดแล้วแต่กระทำไปไม่ตลอด เนื่องจากเจ้าพนักงานตำรวจมาพบเห็น และเข้าขัดขวางจำเลยเสียก่อน จำเลยจึงลักเอารถยนต์คันดังกล่าวไปไม่สำเร็จสมดัง เจตนาของจำเลย เจ้าพนักงานจับจำเลยได้พร้อมด้วยไขควงเหล็ก 1 อัน ประแจ บล็อกเหล็ก 3 ทาง 1 อัน ไฟฉาย 1 กระบอก ลูกกุญแจรถยนต์ยังไม่ได้ทำเชี้ยว 2 ดอก ไม้บรรทัดเหล็ก 1 อัน ซึ่งเป็นทรัพย์ที่จำเลยใช้ในการกระทำความผิด และกุญแจ ประตุรยนต์คันดังกล่าว กับสลักเกลียว (นอตเหล็กตัวผู้) สำหรับขันยึดกุญแจประตุ รยนต์ ซึ่งเป็นทรัพย์ที่จำเลยได้มาจากการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นของกลาง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 335 ให้จำเลยคืนหรือใช้ ราคาทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 14,000 บาท แก่ผู้เสียหายริบไขควง ประแจบล็อก เหล็ก ไฟฉาย ลูกกุญแจไขรถยนต์ที่ยังไม่ได้ทำเชี้ยวและไม้บรรทัดเหล็กของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 335(1) วรรคแรก ประกอบด้วยมาตรา 80 จำคุก 3 ปี ข้อน่าสืบของ

จำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้หนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี วิชาชีพคง ประแจบล็อกเหล็ก ไฟฉายลูกกุญแจรถยนต์ที่ยังไม่ได้ทำเช็ว และไม่บรรทัดเหล็กของกลาง ยกฟ้อง ข้อหาลักทรัพย์เครื่องเล่นแผ่นเสียง (ซี.ดี.) และยกคำขอให้ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคา ทรัพย์ที่ยังไม่ได้คืนเป็นเงิน 14,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า ตามวันเวลา และสถานที่เกิดเหตุตั้งฟ้อง จำเลยได้ถอดกุญแจประตูลocker ของผู้เสียหายโดยใช้ ไม่บรรทัดเหล็ก วิชาชีพ ลูกกุญแจ 2 ดอก ประแจบล็อก 3 ทางและไฟฉายเป็น อุปกรณ์ในการถอด หลังจากนั้นสืบตำรวจเอกสมควร บุญเหลือ และสืบตำรวจตรี เรืองศิลป์ ดวงทางใต้ เจ้าพนักงานตำรวจสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางได้เข้าจับกุม จำเลยไว้ได้ พร้อมทั้งยึดไม่บรรทัดเหล็ก วิชาชีพ ลูกกุญแจ 2 ดอกประแจบล็อก 3 ทาง ไฟฉาย และกุญแจประตูลocker ของผู้เสียหาย ปัญหาวินิจฉัยมีว่า จำเลย พยายามลักrocker ของผู้เสียหายหรือไม่ โจทก์มีสืบตำรวจเอกสมควร บุญเหลือ และสืบตำรวจตรีเรืองศิลป์ ดวงทางใต้ เป็นพยานเบิกความว่า ในคืนเกิดเหตุพยาน ทั้งสองได้ร่วมกันออกตรวจท้องที่ถึงบริเวณที่เกิดเหตุพบจำเลยกำลังก้มเงยอยู่ข้าง rocker หมายเลขทะเบียน 6 ฏ-2521 กรุงเทพมหานคร ตรงประตูคนขับ จึงขอ ตรวจค้นตัวจำเลย พบไม่บรรทัดเหล็กเสียบอยู่ที่เอวด้านหน้า ลูกกุญแจไม่มีเช็ว 2 ดอก กุญแจล็อกประตูลocker และนอตสำหรับยึดกุญแจอยู่ในกระเป๋าเสื้อของ

จำเลย ไฟฉาย 1 กระบอก ซึ่งจำเลยถืออยู่และเงินจำนวน 1,000 บาท เมื่อตรวจในรถกระบะพบไขควงและประแจบล็อกเหล็ก 3 ทาง วางอยู่ที่เบาะคนขับ ตรวจบริเวณประตูรถด้านที่หนึ่งคนขับมีรอยจัดแงะใหม่ ส่วนกุญแจล็อกประตูรถหายไป จำเลยอ้างว่าพี่ชายของจำเลยให้จำเลยมาเอารถแต่ลืมกุญแจไว้ในรถ จึงต้องจัดประตูรถเข้าไป ส่วนเงินจำนวน 1,000 บาท นั้น จำเลยเตรียมไว้เพื่อเติมน้ำมันรถ พยานทั้งสองไม่เชื่อและสอบถามชาวบ้านบริเวณนั้น ผู้เสียหายจึงแสดงตัวเป็นเจ้าของรถกระบะและแจ้งว่าไม่รู้จักจำเลย ผู้เสียหายยืนยันว่ากุญแจที่เจ้าพนักงานตำรวจยึดได้จากจำเลยเป็นกุญแจล็อกประตูรถกระบะของผู้เสียหาย เห็นว่า พยานโจทก์ทั้งสองเบิกความได้สอดคล้องต้องกันและมีเหตุผลเชื่อมโยงกัน ไม่มีข้อพิรุธที่จะเป็นเหตุให้ระวางสงสัยแต่อย่างใด น่าเชื่อว่าพยานทั้งสองเบิกความไปตามความเป็นจริง ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับในขณะที่กำลังก้มเงยอยู่ข้างประตูด้านคนขับรถกระบะคันที่เกิดเหตุ โดยมีลูกกุญแจ 2 ดอก กุญแจล็อกประตูรถกระบะอยู่ในกระเป๋าเสื้อจำเลย ส่วนประตูรถกระบะเปิดได้และพบประแจบล็อก 3 ทางกับไขควงวางอยู่ที่เบาะคนขับ ประตูรถด้านคนขับมีร่องรอยจัดแงะตรงช่องกุญแจ ส่วนกุญแจหายไป จำเลยแจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจว่าพี่ชายให้มาเอารถแต่ลืมกุญแจจึงจัดรถเข้าไป ส่วนเงินจำนวน 1,000 บาท ซึ่งจำเลยมีติดตัวอยู่นั้นเตรียมไว้เป็นค่าน้ำมันรถ พฤติการณ์ของจำเลยตามพยานหลักฐานของโจทก์ข้างต้นแสดงให้เห็นว่าจำเลยจัดประตูรถกระบะเข้าไปโดยมีไม้บรรทัดเหล็ก ไขควง ประแจบล็อก 3 ทางกุญแจ 2 ดอกและไฟฉาย เป็นอุปกรณ์ ถึงแม้กุญแจ 2 ดอก ไม่มีเช็ยวและไม่ปรากฏว่าใช้ไขสตาร์ทรถกระบะได้หรือไม่ก็ตาม แต่ย่อมแสดงให้เห็นเจตนาของจำเลยแล้วว่าต้องการใช้อุปกรณ์เหล่านั้นเป็นเครื่องมือเพื่อเอารถกระบะไป เมื่อจำเลยสามารถจัดประตูรถกระบะจนเปิดออก และจัดเอากุญแจล็อกประตูรถออกไปได้ ถือได้ว่าเป็นการลงมือเพื่อจะเอารถกระบะไปโดยทุจริตแล้ว เมื่อไม่สามารถเอารถกระบะไปได้จะด้วยเหตุเพราะยังไม่ได้ทำลายกุญแจล็อกเกียร์หรือเพราะมีเจ้าพนักงานตำรวจมาพบการก

ระทำความผิดของจำเลยเสียก่อนก็ดี การกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายาม
ลักทรัพย์ ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-ชูชาติ ศรีแสง-สบโชค สุขารมณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>